

מדינת ישראל – יחידת סמך משרד האוצר

הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה

רח' פל- ים 15 א' חיפה תאריך הפצה:

פרוטוקול של ישיבה מס' 2017013 של הוועדה המחוזית

שהתקיימה ביום 23.10.2017. בשעה 08:30 באולם הישיבות של הוועדה המחוזית

חברי ועדה שהשתתפו:

- | | |
|---|-----------------------|
| מתכננת המחוז ומנהלת הישיבה לפי סעיף 44 (א) לחוק | 1. גב' ליאת פלד |
| נציגת שר הבינוי והשיכון | 2. גב' ניבאל חורי |
| נציג השר להגנת הסביבה | 3. מר יונתן סטרול |
| נציגת שר המשפטים | 4. עו"ד סוזן בוקובצקי |
| נציגת שר הביטחון | 5. רס"ן נרקיס קנפו |
| נציגת שר הבריאות | 6. ד"ר לילה יעקב |
| נציג רשות מקרקעי ישראל | 7. מר ויקטור פילרסקי |
| נציגת הגופים הירוקים | 8. גב' אילנה פרידמן |
| חבר ועדה שמונה ע"י שר הפנים לפי סעיף 7 (א)(12) | 9. מר כרמל סלע |
| חבר ועדה שמונה ע"י שר הפנים לפי סעיף 7 (א)(12) | 10. מר אלי דוקורסקי |

חברי ועדה שנעדרו:

- | | |
|---|---------------------|
| נציג שר התחבורה | 1. אינג' הראל דמתי |
| נציג שר החקלאות | 2. מר חגי שניר |
| נציג שר התיירות | 3. מר ואיל כיוף |
| נציג שר הפנים | 4. מר פאיז חנא |
| חברת ועדה שמונה ע"י שר הפנים לפי סעיף 7 (א)(12) | 5. גב' חדוה אלמוג |
| חבר ועדה שמונה ע"י שר הפנים לפי סעיף 7 (א)(12) | 6. מר מורסי אבו מוך |

הצטרפו:

1. עו"ד ניר שטרן
 2. גב' נעמה עזריאל
- יועמ"ש לוועדה המחוזית
לשכת התכנון

עפ"י נהלי הוועדה המחוזית
בהתאם לסעיף 48ד לחוק, חבר מוסד התכנון שנכח בישיבה שלגביה נערך הפרוטוקול, רשאי לבקש את תיקון הפרוטוקול, עד למועד אישורו על ידי מוסד תכנון. לא ניתן לתקן את קובץ ההחלטות במסגרת הבקשה לתיקון הפרוטוקול.
בהתאם לסעיף 48ד (ג)(1) ו-(ג)(2), יובא הפרוטוקול לאישור בישיבה הסמוכה למועד זה.

פרוטוקול זה אושר בתאריך 25.12.17.

הישיבה החלה לאחר קיומו של מניין חוקי בהתאם להוראות סעיף 42 לחוק התו"ב.
מניין חוקי כאמור התקיים בכל מהלך הישיבה.

תמליל פרוטוקול הדיון המוקלט מצורף בנפרד והוא חלק מפרוטוקול הדיון. שני המסמכים מהווים יחד את פרוטוקול דיון זה.

עמודים	הסעיפים בסדר היום
	<u>תשתיות לאומיות:</u>
5	1. תת"ל 33 : מסילה רביעית באיילון, קטע ת"א מרכז – לוד.
	<u>תמ"אות:</u>
6	2. תמ"א/2/4/א : מחלף כניסה מערבי לנמל התעופה בן גוריון.
	<u>מרחב תכנון מקומי חוף כרמל:</u>
7-13	3. 303-0438101 : תכנית מתאר כפר גלים.

"בהעדרו של יו"ר הוועדה, העלתה חברת הוועדה גב' ליאת פלד את נושא בחירת יו"ר הוועדה לישיבה הנוכחית. חברת הוועדה שאלה את חברי הוועדה האם הם מעוניינים לנהל את הישיבה כל חברי הוועדה פה אחד הציעו כי גב' ליאת פלד תנהל את הישיבה לפי סעיף 44 (א) לחוק. הצעת חברי הוועדה אושרה פה אחד ע"י חברי הוועדה, לפיכך ישיבת הוועדה תנוהל ע"י נציגת שר האוצר גב' ליאת פלד.

תשתיות לאומיות:

1. תת"ל/33 : מסילה רביעית באיילון, קטע ת"א מרכז - לוד. דיון בהעברת המלצות למועצה הארצית.

יזם התכנית:

נתיבי ישראל - החברה הלאומית לתשתיות תחבורה בע"מ.

עורך התכנית:

אלכס לרנר - יו"ר תכנון יעוץ ומחקר בע"מ.

מטרת התכנית:

יצירת מסגרת תכנונית להוספת מסילת ברזל רביעית למסילת החוף מתחנת תל אביב מרכז (סבידור) ועד למתחם תל אביב דרום, ולהוספת מסילות ברזל שלישית ורביעית ממתחם תל אביב דרום ועד לוד, וכן יצירת מסגרת תכנונית להוספת נתיב רביעי לדרך מס' 1 מתחנת תל אביב דרום ועד למחלף שפירים.

החלטות קודמות:

המועצה הארצית לתכנון ולבניה, דנה בתכנית שבנדון בישיבתה מס' 18/2016 מתאריך 26.12.16 והחליטה, בהתאם לסעיף 52 לחוק התכנון והבניה, התשכ"ה – 1965 להעביר את התכנית הנדונה להערות הוועדות המחוזיות למתן הערותיהן.

מצטרפים:

דיון פנימי.

החלטה:

רקע:

תכנית המאפשרת שדרוג ותוספת מסילות לקטע שבין תחנת תל אביב מרכז ועד לחיבור למסילה המזרחית בלוד.

הערות הוועדות המקומיות

התכנית הועברה להערות הוועדות המקומיות ביום 27.9.17 ולא התקבלו הערות.

החלטה:

מאחר והתכנית לא חלה בתחום המחוז ואין לה השלכות הנוגעות למחוז, אין לוועדה הערות לתכנית בהתאם לסעיף 76 ב' לחוק התו"ב.

איריס רביץ
מזכירת הוועדה

גב' ליאת פלד, מתכננת המחוז
מנהלת הישיבה

תמ"אות:

2. תמ"א/2/4/א/2 : מחלף כניסה מערבי לנמל התעופה בן גוריון.
דיון בהעברת המלצות למועצה הארצית.

יזם התכנית:
נתיבי ישראל.

עורך התכנית:
אבי שרייבר .

- מטרת התכנית:**
1. הקמת מחלף כניסה מערבי לנמל התעופה בן גוריון אשר ישרת את הבאים ממערב, כולל גשר להולכי רגל ורכבי אופניים.
 2. שינוי התווייה ומיקום רמפות המחלף ביחס לתמ"א/2/4/א', על מנת לצמצם את שטח המחלף.

החלטות קודמות:
המועצה הארצית לתכנון ולבניה, דנה בתכנית שבנדון בישיבתה מס' 605 מתאריך 07.03.17 והחליטה, בהתאם לסעיף 52 לחוק התכנון והבניה, התשכ"ה – 1965 להעביר את התכנית הנדונה להערות הוועדות המחוזיות למתן הערותיהן.

מצטרפים:
דיון פנימי.

החלטה:
רקע:
התכנית באה בעקבות החלטת בג"ץ והסדר בין כפר חב"ד ומועצה אזורית עמק לוד, ונועדה לאפשר שינויים במחלף הכניסה מצפון לכפר חב"ד, הכוללים שיקוע של רמפות והוספת גשר להולכי רגל.

הערות הוועדות המקומיות
התכנית הועברה להערות הוועדות המקומיות ביום 27.9.17 ולא התקבלו הערות.

החלטה:
מאחר והתכנית לא חלה בתחום המחוז ואין לה השלכות הנוגעות למחוז, אין לוועדה הערות לתכנית בהתאם לסעיף 52 לחוק התו"ב.

איריס רביץ
מזכירת הוועדה

גב' ליאת פלד, מתכנתת המחוז
מנהלת הישיבה

מרחב תכנון מקומי חוף כרמל:

3. 303-0438101 : תכנית מתאר כפר גלים.

דיון בהפקדת תכנית.

יזם התכנית:

המועצה האזורית חוף הכרמל.
כפר הנוער גלים (ע"ר).

עורך התכנית:

יצחק פרוינד יעוץ תכנון וקידום.

מטרת התכנית:

עריכת תכנית מתאר שתבטא את חזון כפר גלים בתחומי החינוך, החקלאות, הסביבה, הקיימות, הספורט והשימושים הנלווים התומכים בתחומים הנ"ל.

החלטות קודמות:

ועדה מקומית חוף כרמל דנה בתכנית בישיבתה מס' 2016014 מתאריך 05.12.16 והחליטה להמליץ בפני הוועדה המחוזית על הפקדת התכנית בכפוף לתנאים.
ועדה מקומית מורדות כרמל דנה בתכנית בישיבתה מס' 2017017 מתאריך 26.09.17 והחליטה להמליץ בפני הוועדה המחוזית על הפקדת התכנית בכפוף לתנאים.

מצטרפים:

ג. הר – גיל – יועץ נוף "גרינשטין הר גיל", י. פרוינד – עורך התכנית, ד. גילדין – מנכ"ל כפר גלים, ס. סון – לביא – ועדה מקומית חוף כרמל, א. וחנר – מהנדס ועדה מקומית חוף כרמל, ר. ינוביץ – נציגת ועדה מקומית מורדות כרמל, ל. גינת – נוימרק – משרד מעשה שימור – יועצת שימור, עו"ד ע. שוייצר – סולומון ליפשיץ, ג. עמית – גרינבורג – סולומון ליפשיץ, ע. גיוזץ – נציג שר הבטחון.

החלטה:

רקע:

- א. התכנית חלה על שטח כפר גלים שהינו מוסד חינוכי אזורי, הכולל בית ספר תיכון המשרת את תושבי המועצה האזורית חוף הכרמל וכן פנימייה. התכנית הוגשה ביוזמת המועצה האזורית חוף הכרמל וכפר הנוער גלים ושטחה עומד על כ-890 דונם. יצוין, כי חלק משטח התכנית כפי שהוגשה כלול במרחב התכנון של מורדות כרמל (נמצא בתחום שיפוט טירת הכרמל).
- ב. מטרת התכנית שבנדון, כפי שנכתב בהוראותיה, הינה "עריכת תכנית מתאר שתבטא את חזון כפר גלים בתחומי החינוך, החקלאות, הסביבה, הקיימות, הספורט והשימושים הנלווים התומכים בתחומים הנ"ל". התכנית מציעה שינויי ייעודים, הגדרת מגוון שימושים לייעודים השונים, קביעת מספר יחידות דיור למגורים ולסגל העובדים, לחניכי הפנימייה ולחוסים בעלי מוגבלויות. כמו כן, התכנית קובעת זכויות בניה, לייעודים השונים בהם מוצעת בניה.
- ג. התכנית כוללת מגוון שימושים בייעודי הקרקע השונים המוצעים בה, העיקריים שבהם: בית ספר, מבנים ומוסדות ציבור לחינוך, תרבות וספורט, מגורי מורים, סגל עובדים, תלמידים, דיור לבעלי מוגבלויות, שירותים לציבור ולרווחת חניכי הפנימייה, סגל העובדים ומשפחותיהם, מרכז מבקרים, אורחן, ספורט (כשימוש בייעוד בפני עצמו), מבני משק, כיתות לימוד, עיבוד חקלאי, חממות ובתי רשת, תחנת שאיבה לביוב.
- ד. התכנית כוללת סה"כ 270 יח"ד, בחלוקה הבאה: 30 יח"ד לחוסים בעלי מוגבלויות, 120 חדרי פנימייה במוסד, 120 יח"ד למגורי מורים וסגל עובדים.
1. עפ"י המצוין בהוראות התכנית, כיום קיימות בפועל 40 יח"ד של מגורי סגל וכ-84 חדרי פנימייה. יצוין, כי התכנית המאושרת לכפר חפא/298 (כמפורט להלן) לא כללה פירוט של מספר יח"ד.
2. בנוסף, מטבלת הזכויות של התכנית הנוכחית, עולה כי מוצע אורחן של 50 יחידות דיור – בכל אחד מתאי השטח 103, 104. במהלך הדיון הנוכחי הוסבר ע"י עורך התכנית כי מדובר בטעות וכי האורחן מוצע בתא שטח 103 בלבד.

- ה. על שטח התכנית חלות תכניות חפ"א/298 (כפר גלים) המאושרת משנת 2004, תכנית ג/400 המאושרת משנת 1963 ותכנית ג/399 המאושרת משנת 1959. בנוסף, על חלק קטן מדרום התכנית חלה תכנית חכ/20 א (קיבוץ החותרים) המאושרת משנת 1984. כמו כן, חלק משטח התכנית הינו ללא תכנית מפורטת מאושרת.
- ו. תכנית נקודתית מס' 303-0435479 להרחבת שטח למבנים ומוסדות ציבור בכפר גלים, אשר בתחום התכנית שבנדון, נמצאת בשלב מילוי תנאים להפקדה. בתכנית הנקודתית מיועד השטח למבנים ומוסדות ציבור ובתכנית המתאר מיועד למבנים ומוסדות ציבור לחינוך.
- ז. רקע תכנוני מחוזי וארצי:
- ז.1. **תמ"א 35/1** – התכנית נמצאת בשטח מרקם עירוני.
 - ז.2. **תמ"א 35, הנחיות סביבתיות** – מרבית שטח התכנית חל בשטח בעל רגישות נופית סביבתית גבוהה.
 - ז.3. **תמ"א 3** – ממערב לתכנית מסומנת דרך מהירה קיימת (דרך מספר 2) וממזרח לתכנית, דרך ראשית קיימת (דרך מספר 4).
 - ז.4. **תמ"א 23** – מסילת ברזל צמודה וסמוכה לתכנית ממערב.
 - ז.5. **תמ"א 34** – מסומן מאגר קולחין קיים מדרום לתכנית.
 - ז.6. **תמ"א 34/ב/3** – בתחום התכנית עובר נחל עובדיה, שהוא עורק ניקוז משני בתמ"א. מדרום לתכנית עובר נחל גלים שהוא עורק ניקוז משני ונחל לתכנון בתמ"א.
 - ז.7. **תמ"א 34/ב/4** – התכנית חלה באזור רגישות א'.
 - ז.8. **תמ"א 34/ב/5** – שני קווי מים קיימים/מאושרים באיכות מי שתייה עוברים בקצה הדרום מזרחי של התכנית.
 - ז.9. **תמ"א 13** – מרבית שטח התכנית כלול בתמ"א, כאשר חלקו מיועד בתמ"א לשטח למוסדות ציבור וחלקו לשטח חקלאי.
 - ז.10. **תמ"א 13/3** – ציר נגישות רגלי מסומן בצפון התכנית.
 - ז.11. **תמ"א 29** – בשטח התכנית מופיע אתר הנצחה למדריכים ובוגרים שנפלו במערכות ישראל (אתר מספר 53 ברשימת האתרים במחוז חיפה המופיעה בתמ"א).
 - ז.12. **תמ"מ 6** – מרבית שטח התכנית נמצא באזור חקלאי/נוף כפרי פתוח וחלקה הצפוני ב"תחום תמ"א 13". כמו כן, בשטח התכנית מופיעים סימבול של "אתר למוסד" וסימבול של "אתר הנצחה". בנוסף, בנספח התשתיות של תמ"מ 6 מסומנת במערב התכנית מסילת ברזל ובמזרח התכנית מסומן מסדרון חומרים מסוכנים לבחינת התכנות העתקה וקו חשמל 161 ק"ו.
 - ז.13. **סביבה חופית** – חלק משטח התכנית נמצא בתחום הסביבה החופית.
 - ז.14. **קרקע חקלאית** – חלק משטח התכנית חל על קרקע חקלאית מוכרזת, חלק על קרקע לא מוכרזת וחלק קטן בשטח תכניות בהן אושר שינוי בקרקע חקלאית.

ח. תכנית מספר 303-0128553 תכנית המתאר הקודמת שהוגשה לכפר גלים ב-2015: ועדת המשנה לתכניות א' החליטה בתאריך 20.5.15 להפקיד את התכנית בתנאים שפורטו בהחלטתה. הוועדה החליטה ביום 22.6.16 לסגור את התיק, ושניתן יהיה להגיש תכנית חדשה שתתוקן כבר לפי החלטות הוועדה שהתקבלו בתכנית, ושתיבחן בהתאם לדרישות ובהתאם למצב התכנוני בעת הגשת התכנית.

ט. לאחר מכן, הוגשה התכנית הנוכחית שבנדון.

תכנית תוקנה לפי מרבית סעיפי החלטת הוועדה הקודמת בתכנית שנסגרה (ראה סעיף קודם).

י. הוועדה המקומית חוף הכרמל דנה בתכנית בתאריך 5.12.16 והחליטה להמליץ לוועדה המחוזית להפקידה בתנאים שכללו: 1. התאמה לתכנית הנקודתית 303-0435479 לעניין המדידה. 2. מילוי תנאי הוועדה המחוזית לעניין הפקדת התכנית הקודמת (שנסגרה) כמפורט בהחלטה מיום 20.5.15. 3. קבלת אישור ולנת"ע, ולחוי"ף, ולקחש"פ.

יא. הוועדה המקומית מורדות הכרמל דנה בתכנית בתאריך 26.9.17 והחליטה להמליץ לוועדה המחוזית על הפקדתה בתנאים שכללו: 1. הצעה להוצאת שטחי טירת הכרמל מתחום התכנית. 2. ככל ששטחי טירת הכרמל לא יוצאו מהתכנית: התאמת ייעודי הקרקע בתחום זה עם תכנית המתאר של טירת הכרמל, הוספת התייחסות לתמ"א 13/3 לרבות סימון ציר נגישות רגלית לאורך גבול השיפוט בצפון התכנית בניצב לחוף הים והגשת כתב שיפוי לוועדה המקומית מורדות כרמל כנגד תביעות פיצויים לפי סעיף 197. 3. תיאום צומת הגישה לכפר גלים עם משרד התחבורה בנוגע לכביש 4 המתוכנן להרחבה ובחינת חלופה של חיבור לצומת מרומזר בז'בוטינסקי עם כביש שירות לכפר גלים. 4. בחינת אפשרות לתוספת ציר נגישות רגלית מצומת ז'בוטינסקי לחוף הים בגבולה הדרומי של התכנית. 5. תיקון הקו הכחול במצב המאושר בהתאם למצב המוצע.

- יב. התכנית הנוכחית הוגשה לאחר שתכנית מספר 303-0128553 (שגם היא היתה תכנית מתאר לשטח הכפר) נסגרה. גבול התכנית החדשה צומצם מעט בחלק הצפוני. כמו כן, חלו בתכנית עדכונים, שחלקם נובעים מהחלטת הוועדה מיום 20.5.15 בעניינה של התכנית שנסגרה.
- יג. התייחסויות שהתקבלו לתכנית:
1. יצוין, כי טרם הדיון בוועדה בתכנית הקודמת 303-0128553 שהתקיים בתאריך 20.5.15, בו הוחלט על הפקדת התכנית בתנאים, התקבלו התייחסויות לתכנית (שבינתיים נסגרה, כאמור) מהגופים הבאים: רשות הניקוז, חברת נתיבי ישראל, רמ"י, המשרד להגנת הסביבה, הכל בהתאם למפורט ברקע להחלטת ועדת המשנה לתכניות א' מתאריך 20.5.15.
2. יג. התקבלה התייחסות פקיד היערות מיום 5.5.15 לתכנית הקודמת שנסגרה (תכנית מספר 303-0128553). בהתייחסות זו מבוקש לקבוע כי נספח העצים יהיה מחייב ולהוסיף תנאי למתן היתר בניה שיכלול הנחיות מפורטות בנושא שמירה והעתקת עצים. בנוסף, מבוקש שעצי חורש שיעודם העתקה יועתקו בין חודשים דצמבר-פברואר ועצים אחרים בין חודשי פברואר-אפריל. כמו כן, מבוקש שכל העצים יועתקו למקומות הקבועים מראש, בפיקוח צמוד של אגרונום מומחה בתחום. עוד מבוקש כי תחובר לעצי החורש המועתקים מערכת השקיה במשך 3 שנים לפחות ולעצי הנוי מערכת השקיה קבועה. עוד מצוין, כי ביצוע עבודות כריתה/העתקה יהיה לאחר קבלת היתרי בניה ורישיונות כריתה כדין.
3. יג. התקבלה התייחסות משרד הבריאות מיום 22.11.16 לנספח ביו. לפי התייחסות זו, השפכים מיחידות הדיוור חושבו לפי 3 נפשות ליחיד ודרישת משרד הבריאות היא לחשב לפי 3.8 נפשות ליחידת דיוור. כמו כן, צוין כי חסרה בנספח הביוב התייחסות לשפכים מ-50 יחידות אכסון מלונאי ובריכת שחיה. עוד צוין, כי מבחינת משרד הבריאות אין מניעה לקידום התכנית וכי בעת תכנון היתר הבניה לתחנת השאיבה החדשה יהיה צורך לעדכן את כמות השפכים משטח התכנית ולהגיש למשרד הבריאות לבדיקתו.
4. יג. התקבלה התייחסות רמ"י מיום 13.2.17. לפי התייחסות זו: 1. רמ"י לא תחתום על מסמכי התכנית כבעלת הקרקע. 2. חולקים על כמות יחידות הדיוור המבוקשת לטובת סגל ועובדי הפנימיה ובצפיפות ובגודל המבוקש, זאת במיוחד לאור הגדלת מספר יחידות הדיוור לעומת המצב הקיים כיום. בנוסף, סבורים שההגדלה בכמות יחידות הדיוור ביחס למספר חדרי התלמידים בפנימיה אינה פרופורציונאלית, מוגזמת ולא נמצאה לה הצדקה. כמו כן, סבורים כי המגורים במקרה זה אמורים להיות שימוש נלווה בלבד. 3. אישור משרד החינוך הנדרש בהתאם להסכם ההשבה שנחתם בין רמ"י לכפר גלים בשנת 2000 לא התקבל. 4. בהתייחס לאורחן המבוקש, ככל שיאושר ע"י משרד החינוך, לא תהיה לרמ"י התנגדות, ובתנאי שיהיה חלק ממגמת לימוד לתיירות ולא יהווה עסק מסחרי בפני עצמו. עוד צוין, בהתייחס לאורחן, כי עפ"י תקנון התכנית יותר להקים אורחן בתא שטח 103 ובתא שטח 104 ועלול להשתמע כי תותר הקמת יותר מאורחן אחד בשטח התכנית ולכן מבוקש להבהיר בתקנון שהדבר לא יותר. 5. בנוסח הנוכחי הוסף ייעוד קרקע של מבני משק שבו יותרו שימושים של כיתות לימוד נלוות ומבנים ומוסדות ציבור לחינוך, כך ששם הייעוד אינו תואם לתוכנו ורמ"י סבורים כי הדבר אינו תקין.
5. יג. התקבלה התייחסות תש"ן לתכנית מתאריך 6.9.17. עפ"י התייחסות זו, במקום בו עוברים קווי דלק של תש"ן, יש להשאיר רצועת ביטחון בשטח, שלא תפחת מ-5 מ' מכל צד של קו הדלק. רצועת הבטיחות היא תחום בו מוטלות מגבלות בניה בשל קו הדלק. בהתייחסות מפורטות הוראות לגבי רצועת קווי הדלק והמגבלות שיחולו עליה וכן מצוין כי כל חציה של קווי הדלק באמצעות כבישים מחייבת מיגון של קווי הדלק, תיאום עם תש"ן וקבלת אישורה.
6. יג. התקבלה התייחסות קצא"א מתאריך 2.10.17. לפי התייחסות זו, מבוקש לסמן את קו הנפט ואת תחום מגבלות הבניה שלו בתשריט מצב מוצע או בנספח תשתיות. כמו כן, מבוקש להטמיע בתכנית הוראות בהתייחס לקו הנפט ומגבלות הבניה, בהתאם למפורט בהתייחסות קצא"א.
7. יג. התקבלה התייחסות רכבת ישראל (מכתב ממוען למשרד התחבורה) מתאריך 16.10.17. לפי התייחסות זו, מבוקש להוסיף להוראות התכנית בסעיפים 4.14 (ייעוד מתקן הנדסי), 6.20 שתנאי לביצוע המתקן יהיה תיאום התכנון המפורט עם רכבת ישראל. בנוסף, מבוקש לציין בהוראות התכנית בסעיף 4.11 (ייעוד שביל) שחציית המסילה תבוצע רק תוך שימוש בהפרדה מפלסית. כמו כן, מבוקש להוסיף בסעיף 4.14 ובפרק 6 כי לא תאושר הקמת חממות בתחום של לפחות 15 מ' מקצה רצועת הרכבת. בנוסף, מצוין כי על מערכת הניקוז של הכפר לכלול פתרון ניקוז מזרחה וללא ניקוז לתוך תעלות הניקוז של רכבת ישראל.

יד. לשכת התכנון קיימה היוועצות עם יועץ התנועה של הוועדה המחוזית. מהתייעצות זו עלה כי נדרש לטפל בהסדרת החיבור והצומת אל כביש 4 הקיים, כולל איי תנועה, ניתוב ותחנות אוטובוס ותיאום עם נת"י. כמו כן, נדרש לעדכן את המילואה של השלב העתידי של כביש 4 עם סימון אי תנועה רציף בין כביש 4 לבין הכיכר הראשונה הסמוכה אליו וכן להוסיף סימון של תחנות אוטובוס.

בנוסף, נערכה בחינה של הכניסה לכפר ובהתייחס לחיבורים מאושרים ומתוכננים לכביש 4 באזור התכנית. מבחינה זו עלה פתרון אפשרי למערך הכניסה לכפר שישמור על אפשרות להקמת מחלף ביציאה מרחוב ז'בוטינסקי בטירת הכרמל, ככל שיוחלט להקים מחלף זה בעתיד.

החלטה:

הוועדה שמעה את דברי הנוכחים וקיימה דיון בתכנית. הוועדה רואה חשיבות רבה בקידום תכנית מתאר עדכנית לכפר ולפעילויות המתקיימות בו. עם זאת, הוועדה סבורה כי יש לערוך מספר שינויים בתכנית המוצעת וזאת על מנת לשמור על אופיו של הכפר ועל מטרותיו. לאור זאת ולאור כל האמור לעיל, מחליטה הוועדה להפקיד את התכנית בתנאים הבאים:

1. גבול התכנית יצומצם באופן שהחלק שמצפון לשצ"פ הצמוד לנחל עובדיה, מצפון לו, יוצא מתחומו (תא שטח 176 יוצא מתחום התכנית). הוועדה סבורה שהדבר אינו מהווה שינוי תכנוני וייעוד הקרקע נותר בהתאם למצבו המאושר. לאור צמצום זה, תא שטח 164 ייועד לשצ"פ (במקום לשביל).

לגבי צמצום גבול התכנית בחלק הצפוני נערכה הצבעה: מר כרמל סלע התנגד לצמצום הגבול, מר אלי דוקורסקי נמנע ויתר חברי הוועדה הצביעו בעד הצמצום.

2. בחלק הדרומי של התכנית תערך התאמה עם תכנית חכ/20/א של קיבוץ החותרים (כך שלא תהיה כניסה של הכפר לקיבוץ החותרים).

3. לאחר בחינת מערך התנועה וההתחברויות לכביש 4 מצפון ומדרום לכפר, מחליטה הוועדה שצומת הכניסה לכפר יוצג בשלושה שלבים בנספח התנועה המנחה: א. מצב קיים. ב. שלב ביניים בו כביש מספר 4 מורחב, צומת הכניסה לכפר הוא צומת T מרומזר וצומת ז'בוטינסקי (כניסה דרומית לטירת הכרמל) מרומזר. ג. מחלף צומת ז'בוטינסקי והשתלבות צומת הכניסה לכפר במחלף זה, בהתאם לעקרונות הצעת יועץ התנועה של הוועדה המחוזית המתוארת בסכימה הבאה.

ההתאמות הנדרשות בתשריט התכנית יבוצעו בהתאם לשלב הסופי, בתיאום עם לשכת התכנון.



4. בתיאום עם רמ"י, המועצה האזורית, כפר גלים ולשכת התכנון יוחלט אילו דרכים יופקעו ויוסף סעיף בעניין זה, שיתייחס גם לשטחי ביה"ס שניתן יהיה להפקיעם.
5. על מנת לספק גישה לשטח בית הספר, קטע השביל שבין תא שטח 101 לתא שטח 170 יופקע וירשם על שם המועצה או ירשם כזכות מעבר. הנושא יתואם בין המועצה לרמ"י וללשכת התכנון.
6. מספר יחידות הדיור המוצעות לסגל יצומצם באופן שלא יעלה על 80 יח"ד וזאת על מנת ליצור יחס מיטבי בין מגורי הסגל לבין מגורי הפנימיה ומאחר שיחידות הדיור נועדו לסגל המועסק בכפר ולא כמגורים סטנדרטיים לכל דבר ועניין, ולאור הקרבה למרכזים עירוניים ומאחר שהוועדה סבורה כי תוספת המגורים תספק מענה לצרכי הכפר. שטח יחידת דיור מירבי למגורי סגל יהיה 120 מ"ר שטח כולל.
7. מספר יחידות הדיור עבור הפנימיה ועבור הסגל יצוינו בתקנון כהוראות מחייבות.
8. צפיפות יחידות הדיור במגורי הסגל תוגדל באופן שלא תפחת מ-4 יח"ד לדונם, על מנת שתעמוד בצפיפויות המקובלות ביישובים כפריים בסדר גודל דומה ובהתאם למדיניות הציפוף והניצול היעיל של הקרקע.
9. בהתאם להפחתת מספר יח"ד לסגל והגדלת הצפיפות, יצומצם שטח מגורי הסגל בדרום התכנית. שטח זה יוותר בייעוד מבנים ומוסדות ציבור לחינוך וישמש לצרכים אחרים של הכפר (שימוש לצרכי המוסד לטובת חינוך ושימושי פנימיה). סעיף 4.3.1 להוראות התכנית יתוקן כך שמגורי הסגל יצומצמו כאמור. בנוסף, במזרח התכנית, יצומצם שטח מגורי הסגל באופן שיותאם לשטח המאושר למגורים א' לפי תכנית חפאג/298 וכן יערך צמצום נוסף ככל שיידרש, לאור פתרון התחבורה המתוכנן בהתאם לאמור לעיל.
10. בקטע שכלול בתכנית הנקודתית שמספרה 303-0435479 תערכנה ההתאמות הנדרשות בין שתי התכניות.
11. המגורים בשטח הכפר ישמשו רק לצורך הכפר והפנימיה ולא לצרכים אחרים.
12. יותרו רק שימושים שיהיו חלק אינהרנטי מהכפר ולא יתפקדו כשימושים עצמאיים (מלבד השימוש לביה"ס של המועצה).
13. תא שטח 186 ישמש למוסד חינוכי ודיור לבעלי מוגבלויות.
14. למסמכי התכנית תצורף כמסמך רקע פרוגרמה מעודכנת.
15. זכויות הבניה בתא שטח 110 יוגדלו באופן שיעמדו על 40% שטח עיקרי וזאת על מנת לאפשר ניצול השטח לצרכים עתידיים.
16. זכויות הבניה בתא שטח 170 המשמש כבית ספר של המועצה האזורית יוגדלו באופן שיעמדו על 100% שטח עיקרי, על מנת לאפשר ניצול יעיל של השטח לטובת הגדלת שימושי בית הספר של המועצה האזורית.
17. בייעוד מתקנים הנדסיים תתאפשר בניה גם בתת-הקרקע (על חשבון סה"כ הזכויות המוצעות בתא שטח זה).
18. זכויות הבניה בייעוד ספורט ונופש יבחנו בתיאום עם לשכת התכנון והמועצה האזורית.
19. שימוש לאורחן יותר בתא שטח 103 בלבד. תנאי לביצוע האורחן יהיה אישור משרד החינוך ורמ"י. השטח המיועד לאורחן יהווה שימוש אינהרנטי למוסד (כחלק מלימודי תיירות במוסד) ולא יהווה עסק מסחרי עצמאי. כמו כן, יש להקצות עבור האורחן זכויות במ"ר, בתיאום עם לשכת התכנון.
20. תנאי להיתר בניה בתאי השטח המערביים ביותר בכפר יהיה הכנת דו"ח אקוסטי. כמו כן, ככל שישנה תוספת יח"ד בתאי שטח למגורי סגל במזרח התכנית, תנאי להיתר בניה בתאי שטח אלה, יהיה הכנת דו"ח אקוסטי.
21. תחנת התדלוק הקיימת בכפר תסומן להריסה בתשרי התכנית. כמו כן, יסומן בשטח התכנית תחום מגבלות (ברדיוס של 72 מ' מהתחנה) שלגביו יקבע שלא ניתן יהיה להוציא היתרים כל עוד התחנה קיימת ופעילה. בנוסף, תנאי להיתר בניה בתחום המגבלות יהיה קבלת התייחסות המשרד להגנת הסביבה לכך שהסתיים הטיפול בקרקע.
22. יושלם סקר עצים למקומות החסרים בתחום התכנית.
23. על מנת לשמר את אופי הכפר ומרכיביו הנופיים, בהוראות התכנית יצוין (בסעיף 6.1), כי תכנית הבינוי שתוכן בטרם הוצאת היתר הבניה, תתייחס גם לאפשרות לשמר מספר גבוה ככל הניתן של עצים (בנוסף לעצים שסומנו לשימור) ולמתן עדיפות לבניה קיימת בקומה שנייה, על פני הגדלת התכסית.
24. בהוראות התכנית יצוין כי עקירת עצים תותנה בנטיעת עצים חלופיים במקומם.
25. תיבחן הקטנת התכסית בתאי שטח 101, 102, 109 (ייעוד מבנים ומוסדות ציבור לחינוך) בתיאום עם הגורמים הרלוונטיים ועם לשכת התכנון.
26. בהוראות התכנית יוסף סעיף המתייחס למבנים קיימים, בתיאום עם לשכת התכנון.
27. תכניות הבינוי והיתרי הבניה בחזית המערבית יופנו לרטי"ג להתייעצות לעניין התאורה ותנאי להיתר בניה יהיה הפניית התאורה כלפי מזרח ולא כלפי מערב.

28. השביל שמדרום לנחל ישמש כשביל להולכי רגל, רוכבי אופניים ולצרכי תחזוקת הנחל.
בהוראות התכנית יצוין כי תתאפשר תנועת הולכי רגל בסמוך לנחל עובדיה שבתחום התכנית ובמעבר הולכי הרגל הקיים במרכז הכפר (בהמשך לדרך הכניסה לכפר).
29. הוראות התכנית יכללו התייחסות ספציפית לשצ"פ שלאורך הנחל.
30. השלמת מלל נספח ניקוז שיתייחס לנושא של מניעת הצפות מהנחל הכלול בתחום התכנית וקבלת חו"ד רשות הניקוז.
31. יערך תיאום עם רכבת ישראל לעניין הניקוז.
32. קבלת חו"ד רט"ג לנספח הניקוז, לפי הוראות סעיף 8.9 לתמ"א 34/ב/3.
33. בשלב ההיתר יערך תיאום עם משרד הבריאות.
34. בסעיף 6.17, תת סעיף 3.א. (בנושא הביוב) יוסף תיאום עם משרד הבריאות. בת סעיף 3.ג. יכתב (במקום הסעיף המופיע בתקנון) – תחנת שאיבה כפר גלים וקו הסניקה ממנה יותאמו לספיקות התכן המעודכנות.
35. יש להוסיף להוראות התכנית סעיף לפיו תנאי להיתר לתחנת השאיבה יהיה תיאום עם רכבת ישראל ועם המשרד להגנת הסביבה בשלב התכנון המפורט לביצוע.
36. יש להוסיף להוראות התכנית סעיף לפיו לא תותר הקמת חממות במרחק קטן מ-15 מ' מקצה רצועת הרכבת.
37. תחום מגבלות הבניה מקו הנפט של קצא"א (שיעמוד על 5 מ' מכל צד של קו הנפט) יסומן בתשריט התכנית. כמו כן, יוטמעו בתקנון הוראות לעניין זה, בתיאום עם לשכת התכנון.
38. רצועת ביטחון של 5 מ' מכל צד של קו דלק של תש"ן תסומן בתשריט התכנית. כמו כן, יוטמעו בתקנון הוראות לעניין זה, בתיאום עם לשכת התכנון.
39. תיאום עם חח"י לעניין קו החשמל העובר בתחום התכנית.
40. יושלם התיאום עם יועץ התנועה של הוועדה המחוזית ולשכת התכנון.
41. קבלת התייחסות נת"י. ככל שלא תתקבל התייחסות בתוך 30 יום ממועד קבלת המסמכים יחשב הדבר כאילו אין לנת"י הערות לתכנית.
42. השלמת תיאום עם יועצת השימור של הוועדה המחוזית ולשכת התכנון.
43. אישור המועצה הארצית:
43.1. לשינוי גבולות ייעודים לפי סעיף 5(ב) לתמ"א 13 – משטח חקלאי לשטח למוסדות ציבור בשטחים המיועדים לפיתוח בתכנית שבנדון.
43.2. לפי התוספת הראשונה בחוק.
44. אישור הוולנט"ע ו/או הוועדה המחוזית להקלות הנדרשות מתמ"א 3, עבור שינויי הייעודים ותוספת הזכויות המוצעים בתכנית, בתחום קווי הבניין של דרכים מספר 2,4.
45. אישור הוולנט"ע ו/או הוועדה המחוזית להקלות מקו הבניין הקבוע בתמ"א 23 עבור שינויי הייעודים ותוספות הזכויות המוצעות בתכנית ומאחר שהוועדה סבורה כי אין במתן הקלות אלה, לאחר תיקון התכנית בהתאם להחלטתה, כדי ליצור מפגעים ומטרדים.
46. יבחן בתיאום עם מטה מנהל התכנון ועם לשכת התכנון האם ניתן לפטור את התכנית מקבלת אישור הוולנט"ע. ככל שהדבר יתאפשר, פוטרת הוועדה את התכנית מקבלת אישור הוולנט"ע וזאת מאחר שהתכנית גובלת במסילת הרכבת והתוספות לפיתוח בתחום הסביבה החופית אינן משמעותיות. ככל שהדבר לא יתאפשר, התכנית תועבר לאישור הוולנט"ע.
47. הוועדה פוטרת את יזם התכנית מהגשת נספח נופי סביבתי בהתאם להוראות תמ"א 35 וזאת לאחר היועצות בע"פ בעת הדיון עם נציג המשרד להגנת הסביבה.
48. הוועדה פוטרת את יזם התכנית מהגשת המסמכים המנויים בסעיף 12(1) לתמ"א 13, וזאת לאחר התייעצות בע"פ בעת הדיון עם נציג המשרד להגנת הסביבה.
49. תיקונים טכניים בתיאום עם לשכת התכנון.
במידה ולא ימולאו תנאי הוועדה בתוך שישה חודשים ממועד ההחלטה, ינהגו בתכנית עפ"י סעיף 86 (ב-ה) לחוק.

מזכירת הוועדה

מנהלת הישיבה